

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 663/2538	นาง เสวียน อ้ายจันทิก	โจทก์
	นาย สังเวียน จวงจันทิก ในฐานะ	
	ทนายทโดยธรรม และ	
		จำเลย
	ในฐานะ ผู้จัดการมรดก ของ นาย	
	ทองคำหรือทองคำ จวงจันทิก	
		จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นางสาว หนูเพียร จวงจันทิก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 525

ป.ที่ดิน มาตรา 4 ทวิ

ท. ประสงค์จะยกที่ดินน.ส.3ให้แก่โจทก์โดยการทำนิติกรรมและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่จึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา525และประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา4ทวิคือต้องทำเป็นหนังสือและจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เมื่อยังไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การให้จึง
ยังไม่สมบูรณ์โจทก์จะฟ้องขอให้บังคับจำเลยในฐานะทนายทโดยธรรม และในฐานะ
ผู้จัดการมรดกของ ท.จดทะเบียนการให้แก่โจทก์หาได้ไม่

โจทก์ ฟ้อง ว่า นาย ทองคำ ทำ สัญญา จะ ยก ที่ดิน ตาม หนังสือ รับรอง การ
ทำประโยชน์ (น.ส. 3) เลขที่ 23 ให้ แก่ โจทก์ แต่ ยัง ไม่ ทันจดทะเบียน สิทธิ และ
นิติกรรม นาย ทองคำ ถึงแก่ความตาย เสีย ก่อน ขอให้ บังคับ จำเลย ใน ฐานะ
ทายาทโดยธรรม และ ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดกของ ผู้ตาย จดทะเบียน สิทธิ และ
นิติกรรม ที่ดิน ตาม หนังสือ รับรอง การ ทำประโยชน์ (น.ส. 3) เลขที่ 23 หมู่ ที่
10(6) ตำบล ขนงพระ (ปากช่อง) อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ให้ แก่
โจทก์ หาก จำเลย ไม่ยอม ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น การแสดง
เจตนา ของ จำเลย

จำเลย ให้การ ว่า นาย ทองคำ ผู้ตาย ไม่เคย ยก ที่ดิน ตาม หนังสือ รับรอง
การทำประโยชน์ (น.ส. 3) เลขที่ 23 ให้ แก่ โจทก์ ทั้ง การ ให้นี้ ยัง มิได้ จด
ทะเบียน โอน ต่อ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ย่อม ไม่สมบูรณ์ตาม กฎหมาย ที่ดิน ยัง เป็น
มรดก ของ ผู้ตาย ขอให้ ยกฟ้อง

ระหว่าง พิจารณา นางสาว หนูเพียร จวงจันทิก บุตร ผู้ตาย ยื่น คำร้อง สอด
ขอ เข้า เป็น จำเลยร่วม ศาลชั้นต้น อนุญาต

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์มี เพียง
ว่าการ ที่นาย ทองคำ ผู้ตาย ทำ สัญญา จะ ยก ที่ดิน น.ส. 3 ตาม ฟ้อง ให้ แก่ โจทก์

และ ได้ ยื่น เรื่องราว ขอ จดทะเบียน สิทธิ และ นิติกรรม ประเภทให้ ต่อ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตาม ระเบียบ แล้ว แต่ ยัง ไม่ ท้น จดทะเบียน สิทธิและ นิติกรรม นาย
ทองคำ ถึงแก่ความตาย เสีย ก่อน เช่นนี้ โจทก์ จะ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ใน
ฐานะ ทายาทโดยธรรม และ ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดก ของ นาย ทองคำ จดทะเบียน
การ ให้ แก่ โจทก์ ได้ หรือไม่ เห็นว่า กรณี ดังกล่าว นาย ทองคำ มี ความ ประสงค์
จะ ยก ที่ดิน น.ส. 3 ตาม ฟ้อง ให้ แก่ โจทก์ โดย การ ทำนิติกรรม และ จดทะเบียน
ต่อ พนักงาน เจ้าหน้าที่จึง ต้อง บังคับ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 525 และประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 4 ทวิ กล่าว คือ นาย ทองคำ ต้อง
ทำ เป็น หนังสือ และ จดทะเบียน ต่อ พนักงาน เจ้าหน้าที่ การ ให้ จึง จะ สมบูรณ์
ฉะนั้น เมื่อ การ ให้ ราย นี้ ยัง ไม่ได้ จดทะเบียน ต่อ พนักงาน เจ้าหน้าที่การ ให้
ที่ดิน ตาม ฟ้อง จึง ยัง ไม่สมบูรณ์ ตาม บท กฎหมาย ดังกล่าว โจทก์จะ ฟ้อง ขอให้
บังคับ จำเลย ใน ฐานะ ทายาทโดยธรรม และ ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดกของ นาย
ทองคำ จดทะเบียน การ ให้ แก่ โจทก์ หาได้ไม่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1พิพากษา ชอบ
แล้ว ฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ดุสิต เพชรปลูก-นิเวศน์ คำทอง-ทวีชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

สำนักงาน ส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

(1)การที่นาย ทองคำทำสัญญาจะยกที่ดินน.ส.3ตามฟ้องให้โจทก์ตามหลักกฎหมาย ย่อมถือว่ามีหนี้เกิดขึ้นแล้วเพราะมีคำเสนอสนองเจตนาตรงกันเกิดสัญญาขึ้นแล้วซึ่ง ต้องคิดอย่างนักกฎหมายว่าการยกให้ต้องทำเป็นหนังสือจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้า หน้าที่ไม่มีปัญหาแต่กฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา525ก็ไม่ได้บัญญัติว่าให้เป็นโมฆะแต่บัญญัติไว้โดยเฉพาะเพียงผ่อนปรนลงมาทำให้การให้ยังไม่สมบูรณ์เท่านั้นทำกันเมื่อใดตอนหลังก็สมบูรณ์เมื่อนั้น (2)สัญญาให้ก็ต้องบังคับ ตามมูลหนี้โดยทั่วไปอยู่ด้วยการฟ้องบังคับตามสัญญาให้เพราะสัญญาให้ยังไม่ สมบูรณ์จะฟ้องบังคับคดีโดยอาศัยสัญญาให้ยังไม่ได้ถ้าหากคู่สัญญามีเจตนาจะทำเป็น หนังสือและจดทะเบียนกันหากจะฟ้องก็ต้องฟ้องโดยอาศัยผลของการไม่ชำระหนี้โดย ทั่วไป(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา213วรรคแรก) (3)คดีนี้โจทก์ฟ้องขอ ให้บังคับจำเลยในฐานะทายาทโดยธรรมและในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ทองคำผู้ ตายให้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินขลยให้แก่โจทก์การฟ้องให้จดทะเบียนนี้ เป็นการฟ้องบังคับตามหลักการดังกล่าวเพื่อให้สัญญาให้สมบูรณ์ให้จงได้แม้กรณียังไม่ ต้องด้วยมาตรา525จึงมีความเห็นว่าโจทก์ย่อมฟ้องบังคับจำเลยในฐานะทายาท โดยธรรมและในฐานะผู้จัดการมรดกของนาย ทองคำเพื่อจดทะเบียนการให้แก่โจทก์ ได้ซึ่งตามฎีกาฉบับนี้ศาลฎีกาได้เห็นไปอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ตรงประเด็นตามที่โจทก์ ฟ้องรายละเอียดขอให้ดูหมายเหตุบันทึกท้ายฎีกาที่1931/2537ของข้าพเจ้าซึ่งได้นำ ลงไปแล้วในเล่ม6 ?ไพจิตรบุญญพันธุ์?